

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【16】

제 목 부동산 임대차 계약관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 본부 소유 미사용 부지인 §§리 ***-* 외 xx필지를 ◎◎ 천연 가스 발전사업에 필요한 ◎◎◎◎◎◎(주) 소유의 부지와 교환 및 매각을 통해 토 지이용성 효율 제고 및 수익 창출을 하고자 20xx. xx. xx. “본부 토지활용 제고를 위한 본부-▶▶▶ 토지교환 시행 계획”을 수립하였다.

그리고 20xx. xx. xx. 불용자산심의회에서 위 부지를 불용처리 매각하기로 결정하고 20xx. xx. xx. ◎◎◎◎◎◎(주)에 매각하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「비유동자산관리규정」 제24조(부동산의 임대기준)에 따르면 업무에 사용 중인 부동산은 임대 또는 대여할 수 없으며 다만 업무수행을 위하여 필요 할 경우 또는 사익을 위하여 필요하다고 인정될 경우에는 그러지 아니하며 보존 자산인 부동산은 사용계획에 지장이 되지 아니하는 범위 안에서 임대할 수 있으며

불용자산인 부동산은 처분에 상당한 기간이 소요될 경우에 한하여 처분에 지장이 되지 아니하는 범위 안에서 그 기간 동안 제한적으로 임대 할 수 있다고 되어 있다.

따라서 보존자산인 부동산은 사용계획에 지장이 되지 아니하는 범위 안에서 임대하여야 하며 사용하지 않아 불용자산으로 결정된 부동산은 처분에 지장이 되지 않는 범위 안에서 제한적으로 임대를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○본부에서 ○○○○○○○(주) 매각한 부지 중 §§리 ****-* 외 xx필지는 ○○○○○발전 제x, x호기 사업부지에 해당되어 ○○○○○○○(주)에서 20xx년부터 매입을 하려고 하였으나 매입 협의가 지연되면서 20xx년 xx월부터 위 본부와 임대차 계약을 체결하고 임대를 하고 있던 부지였다.

위 본부 관재 담당부서인 ■■■■처 * * * *부(이하 “* * * *부”라 한다.)는 토지매각 협의가 지속적으로 이루어 지고 있어 임대기간은 x개월 단위로 진행하였으나 20xx년 x월 최종 매각이 될 것으로 판단되어 ○○○○○○○(주)와 20xx년 x월 이후로는 임대차 계약 연장을 시행하였다.

그런데 예상과 달리 부지매각 및 교환 협의가 우리 회사 전원개발사업실시 계획 변경 등 인허가 지연으로 다시 지연되었고 이로 인해 임대차 계약 기간을 초과하게 되었으나 * * * *부는 협의가 계속 진행되고 있고 ○○○○○○○(주)와 협의지연 책임에 대한 이견이 있어 임대차 계약을 연장하지 않았고 이로 인해 ○○○○○○○(주)로부터 위 부지 임대비용 x원¹⁾을 받지 못하였다.

1) 20xx년 *반기 공시지가 적용 * * * *부 재산정 자료 기준

그러나 ○○○○○○○(주)와 협의기간 중에도 해당 토지를 계속 임대하고 있었으므로 위 회사로부터 임대비용을 회수할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 * * * * 부는 매각 협의가 지속적으로 진행되고 있어 임대차 계약기간 내 매각이 될 것이라 판단되어 연장계약을 시행하지 않은 사실을 인정하였고 ○○○○○○○(주)와 협의하여 임대비용을 회수할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 앞으로 부동산 임대차 연장계약을 미시행하여 회사의 수익이 감소하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② ○○○○○○○(주)와 부동산 임대차 연장계약 미시행에 따라 받지 못한 임대비용 x원을 회수하시기 바랍니다. (시정)